

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, veintinueve de julio de dos mil veintiséis.

A los folios 285, 286, 289 y 291: ténganse por evacuados los traslados conferidos a folio 284.

Al folio 290: **a lo principal**, téngase por evacuado el traslado. **Al otrosí**, téngase presente.

Se resuelve derechamente lo principal de folio 266:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, a folio 266, comparecen solicitando hacerse parte en calidad de terceros coadyuvantes de la Fiscalía Nacional Económica (“**FNE**”): Ramón Mayorga Mayorga, Marcelo Uribe Hernández, José Gutiérrez Contreras, Cándido Ruiz Hernández, Elías Parancan Bórquez, José Igor Zúñiga, Jairzinho Hernández Barraza, Nibaldo Lepio Teca, Marco Teca Carimoney, Alex Nenen Guineo, José Marín Villaroel, Enrique Contreras Yefe, Omar Yáñez Raipane, José Retamal Saez, Carlos Almonacid Monsalve, Tito Teca Teca, Alexis Barría Miranda, Ramón Coyopae Leviñanco, Julio Barría Subiabre, Ramón Maldonado Mansilla, Alberto Oyarzo Zúñiga, José González Coyopae, Claudio Elgueta Guentelican, Segundo Mansilla Lincomán, Guillermo Chiguay Oyarzo, Francisco Sepúlveda Garay, José Coyopae Leviñanco, Erwin Ojeda Aguil, Jorge Parancan Bórquez, Christian Barría Uribe, Marco Barría Argel, Rolando Balcazar Vargas, Mario Oyarzún Leiva, José Mancilla Colhuante, Gabriel Barría Curumilla, José Saldivia Millapel, Cristián Gueicha Mansilla, José Vargas Huirmilla, José Soto Becerra, Juan Velásquez Aguilar, Evaristo Panichine España, Pascual Gallardo Alvarado, Óscar Paredes Bahamondes, Jorge Ralil Otey, Víctor Martínez Friderichsen, Luis Millalonco Vera, Roberto Meza Piamon, José Millán Millán, Juan Pinilla Llanos, José Marín Vargas, Roberto Aguilar Manqui, Juan Velásquez Cancao, Francisco Serpa Millapani, Juan Quirilao Valenzuela, José Mayorga Mayorga, José Soto Soto, José Raimapo Raimapo, Ángel Mansilla Cabrera, Héctor Ruiz Parancan, Juan Barría Muñoz, Juan Alvarado Montaña, José Rosas Rosas, Juan Oyarzo Cárcamo, Jorge Marilican Colhuante, José Rojas Leiva, Sergio Raimapo Raimapo, José Cárdenas Levicoy, Francisco Mansilla Guenchur, Edgardo Chiguay Miranda, Omar Barría Curumilla, María Mansilla Cárcamo, Pedro Bahamonde Ruiz, Elieser Ruiz Gernández, Víctor Vergara Oyarzo, Marco Espinoza Pacheco, José Águila Díaz, Héctor Guequen

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Hernández, Pedro Delgado Díaz, Armando Quinchaman Caimilla, César Mansilla Cabrera y Julio Barrientos Vidal;

Segundo: Que fundan su solicitud en que la colusión imputada por la FNE, consistente en un acuerdo destinado a la fijación de precios de compra de la centolla, habría afectado durante el periodo imputado a los pescadores artesanales de la comuna de Porvenir y sus alrededores, dado que participan en el mercado afectado de la centolla como proveedores primarios. Al respecto, señalan haber sido *“engañados por las empresas requeridas durante años, viéndose [sic] perjudicados directamente en una dimensión patrimonial, pero que también [sic] alcanza otras áreas de la vida de los pescadores, relacionados con su calidad de vida (...) su interés también [sic] en esta causa se relaciona directamente con presenciar de forma directa el desenvolvimiento de la causa”*. Adicionalmente, las distintas personas naturales son individualizadas como *“tripulante”, “tripulante de la pesca artesanal”, “armador” o “armador de la pesca artesanal”*;

Tercero: Que, conferido el traslado, Edmundo Rodrigo Díaz Bahamonde, Productos Marinos Puerto Williams Limitada (**“PMPW”**), Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Compañía Limitada (**“Bahía Chilota”**), Ricardo Hilario Anguiano Sepúlveda, Proyecta Corp S.A. (**“Proyecta”**) y Mario Fernandino Pangueguy, requeridos en estos autos, solicitaron el rechazo del incident. En síntesis, argumentan: **(a)** los tripulantes constituyen trabajadores o dependientes de los armadores, por lo que no participan del mercado relevante, a diferencia de los armadores que proveen materia prima a las plantas procesadoras (folio 285, p. 1 y folio 286, p. 2); **(b)** las solicitantes no acreditaron la forma en que participaron del mercado relevante, si desarrollaron relaciones comerciales con las requeridas en el periodo imputado, ni cómo habrían sido afectadas por la conducta acusada (folio 289, p. 2; folio 290, pp. 2 y 4; folio 291, pp. 3 y 5); **(c)** no corresponde que un tercero se arrogue la representación de una comunidad o un grupo indeterminado de personas, por cuanto la representante del interés general de la colectividad en el orden económico es la FNE (folio 290, p. 7); y **(d)** el propósito de presenciar el desarrollo de la causa no constituye un interés actual en los términos del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil (**“CPC”**) (folio 291, p. 4);

Cuarto: Que, para admitir la intervención de un tercero coadyuvante en esta sede, este Tribunal ha establecido que se debe cumplir con los requisitos del

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

artículo 23 del CPC. En específico, es necesario que la solicitud dé cuenta de un interés actual en el resultado del juicio, relacionado con la libre competencia y que éste no difiera, en lo sustancial, con el interés expuesto por la demandante, o el requirente (v. resoluciones de 26 de enero de 2026, Rol C N° 534-25; 14 de agosto de 2025, Rol C N° 523-24; 16 de junio de 2025, Rol C N° 511-24);

Quinto: Que, del análisis de la solicitud, más allá de la declaración unilateral de su participación en el mercado, no se advierten antecedentes que permitan concluir que las personas naturales que solicitan ser admitidos como terceros coadyuvantes se vinculen, a través de un interés actual y relacionado con la libre competencia, con los hechos imputados en autos. En efecto, no es posible determinar la forma en que cada una de ellas participa del mercado o podría hacerlo. Las solicitantes no entregan argumentos respecto de su calidad de proveedores, o de contar con contratos con las requeridas, u otros antecedentes que permitan a este Tribunal definir si comercializaron sus productos con las requeridas en el periodo imputado o tenían la potencialidad de hacerlo, o que se vieron afectados por el precio de compra de centolla en los términos que acusa el requerimiento de la FNE.

Y TENIENDO PRESENTE, lo dispuesto en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil y 29 del Decreto Ley N° 211;

SE RESUELVE: no ha lugar la solicitud de folio 266 de hacerse parte como terceros coadyuvantes de la Fiscalía Nacional Económica.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 540-25. Cuaderno principal.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente, y que la ministra María de la Luz Domper Rodríguez no firma, por no contar con los medios electrónicos para ello.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



66F9956D-B3A6-4445-91B4-626F021A919C

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.